

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 235/2530

นางสาวมาลี อำพนวิพุธ

โจทก์

นายเอี่ยมเชื้อะ รุ่งอภิญญา

จำเลย

นายเอี่ยมเชื้อะ รุ่งอภิญญา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยจำเลยยินยอมนำเงินสดหรือหลักประกันอื่นมาวางต่อศาลภายใน 10 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง หรือขอถือหลักประกันในชั้นอุทธรณ์เป็นหลักประกันในชั้นฎีกาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้านล่วงเลยกำหนด (อันดับ 105)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 81,840 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92,91)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 57) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกาได้ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกาได้ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-จิรพันธุ์ รัศมิทัต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>